

DIREITO CIVIL

Contratos — Teoria Geral

Curadoria de Jurisprudência para Concursos de Magistratura Estadual (Banca FGV)

*Julgados do STF e do STJ — junho/2021 a junho/2026 (repetitivos/RG/controlado concentrado) e últimos 3 anos
(casos isolados)*

Data da curadoria: 23/08/2026

Sumário

Contratos — Teoria Geral	1
Sumário	2
Princípios Contratuais e Formação dos Contratos.....	3
✦ Validade de contrato eletrônico celebrado sem certificação ICP-Brasil	3
✦ Responsabilidade civil por ruptura abrupta de tratativas pré-contratuais (caso do vanishing spray).....	3
✦ Validade de cláusula de limitação de responsabilidade em contratos empresariais paritários	4
✦ Abusividade da retenção integral de recebível por chargeback sem contraditório ao lojista ..	4
Cláusula Penal	5
✦ Interpretação restritiva da cláusula penal em contratos paritários.....	5
✦ Cláusula de sobre-estadia de contêineres (demurrage) como cláusula penal sujeita a redução	5
Vícios Redibitórios e Evicção.....	6
✦ Evicção configurada por dívida do alienante reconhecida em juízo antes da venda.....	6
Contrato Preliminar	6
✦ Prevalência da autonomia da vontade no contrato definitivo sobre o contrato preliminar ...	6
Distrato, Cláusula Resolutiva e Revisão Contratual	7
✦ Validade da retenção de valores e da taxa de fruição sob a Lei do Distrato (Lei 13.786/2018)	7
✦ Aluguel pelo período de uso do imóvel após rescisão unilateral de compra e venda.....	7
Índice Navegável dos Julgados.....	9
Princípios Contratuais e Formação dos Contratos.....	9
Cláusula Penal	9
Vícios Redibitórios e Evicção.....	9
Contrato Preliminar	9
Distrato, Cláusula Resolutiva e Revisão Contratual	9
Top 10 Imperdíveis desta Matéria	10

Princípios Contratuais e Formação dos Contratos

Validade de contrato eletrônico celebrado sem certificação ICP-Brasil

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.197.156-SP | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 03/03/2026

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A ausência de certificação pela ICP-Brasil não invalida, por si só, contrato eletrônico, pois o art. 10, §2º, da MP 2.200-2/2001 admite outros meios de comprovação de autoria; a negativa genérica do contratante não basta para anular o negócio quando a instituição comprova a regularidade da contratação.

Resumo do caso

Consumidora negou ter celebrado empréstimo consignado contratado digitalmente por aplicativo; o banco comprovou a contratação por selfie com CNH, geolocalização compatível e depósito do valor na conta da autora. As instâncias ordinárias anularam o contrato por falta de certificação ICP-Brasil. O STJ reformou, afirmando que a admissão do documento eletrônico como válido pode ser tácita, inferida da conduta do contratante que participou voluntariamente da contratação digital, e que a certificação ICP-Brasil não é meio exclusivo de comprovação de autoria.

Conexões

Art. 10, §2º, MP 2.200-2/2001; formação e prova dos negócios jurídicos contratuais no ambiente digital; tema vocacionado a crescer em provas diante da bancarização digital.

Data da consulta: 23/08/2026

Responsabilidade civil por ruptura abrupta de tratativas pré-contratuais (caso do vanishing spray)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.078.517-RJ | **Relator:** Min. Humberto Martins | **Data:** 14/05/2024

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

É possível a responsabilidade civil por ruptura abrupta de tratativas pré-contratuais, em razão da violação à boa-fé objetiva e da quebra da legítima expectativa criada na outra parte durante as negociações preliminares.

Resumo do caso

Empresa desenvolveu e patenteou um spray de marcação usado em partidas de futebol (vanishing spray) e apresentou o produto à FIFA, que demonstrou interesse em adquirir a patente e passou a utilizá-lo em caráter de teste em diversas competições, inclusive na Copa do Mundo de 2014. Depois de anos de uso experimental, a FIFA comunicou que não adquiriria a patente. O STJ reconheceu violação à boa-fé objetiva na fase pré-contratual e manteve a condenação por danos morais e materiais, por quebra da relação de confiança gerada pelas tratativas prolongadas.

Conexões

Art. 422, CC; responsabilidade pré-contratual (culpa in contrahendo); Enunciado 25 da I Jornada de Direito Civil; excelente caso de storytelling para provas FGV.

Data da consulta: 23/08/2026

Validade de cláusula de limitação de responsabilidade em contratos empresariais paritários

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 1.989.291-SP | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro | **Data:** 07/11/2023

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A mera constatação de que uma das partes contratantes possui maior poderio econômico e técnico do que a outra não é, por si só, suficiente para tornar nula cláusula contratual de limitação de responsabilidade, em contratos empresariais paritários.

Resumo do caso

Em contrato de distribuição empresarial marcado por sucessivas alterações contratuais, a parte distribuidora buscou afastar cláusula de limitação de responsabilidade sob o argumento de disparidade de poderio econômico e técnico em relação à fornecedora. O STJ manteve a validade da cláusula, reafirmando que a desigualdade econômica entre contratantes empresariais, isoladamente considerada, não basta para caracterizar abusividade ou desequilíbrio contratual apto a justificar intervenção judicial.

Conexões

Art. 421-A, CC (presunção de paridade em contratos empresariais); princípio da intervenção mínima; dialoga com o REsp 2.013.493-SP (cláusula penal) e com o REsp 1.799.039-SP.

Data da consulta: 23/08/2026

Abusividade da retenção integral de recebível por chargeback sem contraditório ao lojista

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.151.735-SP | **Relator:** Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins | **Data:** 15/10/2024

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

É abusiva a cláusula contratual que transfere integralmente ao lojista o risco de contestação de compra pelo titular do cartão (chargeback) julgada procedente pelos participantes do arranjo de pagamento, sem que se assegure ao lojista o contraditório sobre a contestação.

Resumo do caso

Joalheria vendeu joias parceladas em cartão, verificou os dados do comprador e teve a venda aprovada pela processadora de pagamentos. Após confirmação de entrega, o comprador contestou a compra, gerando chargeback, e a loja não recebeu o valor nem recuperou a mercadoria. A cláusula contratual atribuía integralmente o prejuízo ao lojista. O STJ reconheceu a nulidade da cláusula por abusividade, exigindo que a ampla defesa e o contraditório sejam garantidos nas contestações de lançamento.

 Conexões

Boa-fé objetiva e função social em contratos de meios de pagamento; correlaciona-se com o regramento de arranjos de pagamento; matéria de crescente relevância prática (e-commerce).

Data da consulta: 23/08/2026

Cláusula Penal

 Interpretação restritiva da cláusula penal em contratos paritários

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.013.493-SP | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira | **Data:** 05/05/2026

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

 Tese fixada / Decisão

Em contratos paritários (especialmente empresariais), a cláusula penal decorre exclusivamente da autonomia privada e deve ser interpretada restritivamente, sendo vedado ao juiz estendê-la a hipóteses de inadimplemento não previstas pelas partes, ainda que sob invocação genérica de boa-fé e função social.

 Resumo do caso

Vendedora e compradora de safra de soja pactuaram multa penal apenas para a mora no pagamento do preço. A compradora descumpriu integralmente o contrato (não retirou a mercadoria nem pagou), e o juízo de origem estendeu a multa também à hipótese de inadimplemento total, invocando boa-fé e função social. O STJ reformou, afirmando que a cláusula penal, por ser convenção acessória vinculada à autonomia privada, não pode ter seu alcance ampliado pelo intérprete além do que foi convencionado, sob pena de o Judiciário criar penalidade não pactuada. Reforça a excepcionalidade da revisão contratual em relações empresariais paritárias.

 Conexões

Art. 409 e 421-A do CC; tese de intervenção mínima em contratos empresariais; correlaciona com o REsp 1.799.039-SP (controle judicial mais restrito em contratos empresariais).

Data da consulta: 23/08/2026

 Cláusula de sobre-estadia de contêineres (demurrage) como cláusula penal sujeita a redução

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.577.138-SP | **Relator:** Min. Raul Araújo | **Data:** 02/09/2025

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

 Tese fixada / Decisão

A cláusula de sobre-estadia de contêineres (demurrage) tem natureza de cláusula penal, sujeitando-se à redução judicial quando o valor for manifestamente excessivo, observado o princípio da modicidade, limitando-se, em regra, ao valor do próprio contêiner, salvo prova de dano adicional.

 Resumo do caso

Em contrato de transporte marítimo, discutiu-se a natureza jurídica e os limites da cobrança de demurrage (sobre-estadia de contêineres) pelo atraso na devolução do equipamento. O STJ

qualificou a cobrança como cláusula penal, sujeita às regras dos arts. 408 a 416 do CC, inclusive quanto à possibilidade de redução equitativa quando o valor for manifestamente excessivo, e fixou como parâmetro que o valor não deve superar o do próprio contêiner, salvo comprovação de dano adicional.

Conexões

Art. 413, CC (redução de ofício da cláusula penal); dialoga com o REsp 2.013.493-SP e com o REsp 1.447.247-SP (Info 627); tema interdisciplinar com direito empresarial/marítimo.

Data da consulta: 23/08/2026

Vícios Redibitórios e Evicção

Evicção configurada por dívida do alienante reconhecida em juízo antes da venda

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.056.996-PR | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 09/03/2026

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

Caracteriza-se a evicção quando a dívida do alienante perante terceiro é reconhecida em juízo antes da venda do bem, ainda que a penhora do bem alienado só se materialize depois da alienação; a responsabilidade pela evicção é objetiva.

Resumo do caso

Comprador adquiriu veículo usado sem providenciar a transferência do registro; anos depois, o bem foi penhorado por dívida da vendedora reconhecida em ação de cobrança anterior à venda. A vendedora alegou que o vício (penhora) era posterior ao negócio e que o comprador assumiu o risco ao não transferir o registro no prazo do CTB. O STJ afastou as teses, afirmando que o vício anterior é a própria dívida (e não a penhora, mera materialização) e que a infração administrativa de trânsito não afasta a garantia civil da evicção, que é objetiva e independe de culpa.

Conexões

Art. 447 e 450, CC; distinção entre vício jurídico anterior e sua materialização posterior; tema já cobrado em provas FGV envolvendo veículo gravado/roubado (REsp 1.713.096-SP, Info 621).

Data da consulta: 23/08/2026

Contrato Preliminar

Prevalência da autonomia da vontade no contrato definitivo sobre o contrato preliminar

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.054.411-DF | **Relator:** Min. Moura Ribeiro | **Data:** 03/10/2023

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

Não é possível conferir maior eficácia jurídica ao contrato preliminar do que ao definitivo; as partes podem, de forma consensual, estabelecer no contrato definitivo obrigações diversas ou até opostas às pactuadas no contrato preliminar.

Resumo do caso

Fundadores de uma startup celebraram contrato preliminar de venda da empresa prevendo que a compradora assumiria todas as dívidas trabalhistas e tributárias existentes; no contrato definitivo firmado um mês depois, ficou pactuado o inverso — que os próprios vendedores responderiam pelas dívidas trabalhistas até a assinatura. Anos depois, cobrados pelas dívidas, os antigos sócios invocaram o contrato preliminar. O STJ negou a pretensão, afirmando prevalecer a autonomia da vontade manifestada no contrato definitivo, ainda que contrarie o que fora inicialmente ajustado.

Conexões

Arts. 462 a 466, CC; já constava do material de estudo do candidato como jurisprudência relevante sobre contrato preliminar; tema clássico de M&A/contratos empresariais.

Data da consulta: 23/08/2026

Distrato, Cláusula Resolutiva e Revisão Contratual

Validade da retenção de valores e da taxa de fruição sob a Lei do Distrato (Lei 13.786/2018)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.104.086-SP | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 07/10/2025

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

Nos contratos de compra e venda de lote não edificado regidos pela Lei nº 13.786/2018 ("Lei do Distrato"), é válida a retenção de até 10% do valor do contrato e a cobrança de taxa de fruição (limitada a 0,75% do valor atualizado ao mês), desde que previamente informadas ao adquirente, independentemente de o lote estar edificado.

Resumo do caso

Comprador de lote em loteamento desistiu do negócio após pagar apenas parte do preço; a incorporadora reteve a integralidade dos valores pagos, aplicando multa de 10% e taxa de fruição de 0,5% ao mês, nos termos do contrato celebrado já sob a vigência da Lei 13.786/2018. O comprador alegou abusividade por o terreno estar sem uso e sem edificação. O STJ validou as penalidades contratuais, afirmando que a taxa de fruição se justifica pela disponibilização da posse, independentemente do uso efetivo do bem.

Conexões

Arts. 26-A e 32-A da Lei 6.766/1979; Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato); tema de forte atualidade legislativa, frequentemente testado em conjunto com direito do consumidor imobiliário.

Data da consulta: 23/08/2026

Aluguel pelo período de uso do imóvel após rescisão unilateral de compra e venda

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AgInt nos EDcl no REsp 1.811.724-GO | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 24/06/2024

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

Em caso de rescisão unilateral de contrato de compra e venda de imóvel, é devido o pagamento de aluguel pelo período de uso do bem, independentemente de quem deu causa à quebra contratual, como consequência natural da resolução e para evitar enriquecimento sem causa.

Resumo do caso

Após a rescisão unilateral de um contrato de compra e venda imobiliária, discutiu-se se o vendedor teria direito a cobrar do comprador valor a título de aluguel pelo período em que este ocupou o imóvel antes da devolução. O STJ afirmou que essa obrigação, tal como a restituição das parcelas pagas, é consequência natural da resolução contratual, destinada a restaurar as partes ao status quo ante, podendo ser pleiteada em defesa, reconvenção ou ação própria.

Conexões

Art. 475 e 182, CC (efeitos da resolução); vedação ao enriquecimento sem causa; tema frequentemente cobrado em conjunto com promessa de compra e venda e cláusula resolutiva.

Data da consulta: 23/08/2026

Índice Navegável dos Julgados

Princípios Contratuais e Formação dos Contratos

- [Validade de contrato eletrônico celebrado sem certificação ICP-Brasil — REsp 2.197.156-SP \(STJ, 03/03/2026\)](#)
- [Responsabilidade civil por ruptura abrupta de tratativas pré-contratuais \(caso do vanishing spray\) — REsp 2.078.517-RJ \(STJ, 14/05/2024\)](#)
- [Validade de cláusula de limitação de responsabilidade em contratos empresariais paritários — REsp 1.989.291-SP \(STJ, 07/11/2023\)](#)
- [Abusividade da retenção integral de recebível por chargeback sem contraditório ao lojista — REsp 2.151.735-SP \(STJ, 15/10/2024\)](#)

Cláusula Penal

- [Interpretação restritiva da cláusula penal em contratos paritários — REsp 2.013.493-SP \(STJ, 05/05/2026\)](#)
- [Cláusula de sobre-estadia de contêineres \(demurrage\) como cláusula penal sujeita a redução — REsp 1.577.138-SP \(STJ, 02/09/2025\)](#)

Vícios Redibitórios e Evicção

- [Evicção configurada por dívida do alienante reconhecida em juízo antes da venda — REsp 2.056.996-PR \(STJ, 09/03/2026\)](#)

Contrato Preliminar

- [Prevalência da autonomia da vontade no contrato definitivo sobre o contrato preliminar — REsp 2.054.411-DF \(STJ, 03/10/2023\)](#)

Distrato, Cláusula Resolutiva e Revisão Contratual

- [Validade da retenção de valores e da taxa de fruição sob a Lei do Distrato \(Lei 13.786/2018\) — REsp 2.104.086-SP \(STJ, 07/10/2025\)](#)
- [Aluguel pelo período de uso do imóvel após rescisão unilateral de compra e venda — AgInt nos EDcl no REsp 1.811.724-GO \(STJ, 24/06/2024\)](#)

Top 10 Imperdíveis desta Matéria

Ranking dos julgados desta rodada com maior probabilidade de cobrança em prova, com justificativa breve.

1. Responsabilidade civil por ruptura abrupta de tratativas pré-contratuais (caso do vanishing spray)

REsp 2.078.517-RJ — STJ, 3ª Turma, 14/05/2024

Ótimo caso de storytelling (FIFA/vanishing spray) sobre responsabilidade pré-contratual e boa-fé objetiva — padrão clássico de enredo FGV.

2. Evicção configurada por dívida do alienante reconhecida em juízo antes da venda

REsp 2.056.996-PR — STJ, 4ª Turma, 09/03/2026

Evicção com pegada de "pegadinha" (vício anterior x materialização posterior) — mesmo padrão de armadilha já usado pela FGV em compra e venda de veículo.

3. Prevalência da autonomia da vontade no contrato definitivo sobre o contrato preliminar

REsp 2.054.411-DF — STJ, 3ª Turma, 03/10/2023

Contrato preliminar x definitivo já é jurisprudência de referência no material de estudo do candidato — altíssima probabilidade de cobrança.

4. Interpretação restritiva da cláusula penal em contratos paritários

REsp 2.013.493-SP — STJ, 4ª Turma, 05/05/2026

Cláusula penal com interpretação restritiva em contratos paritários — tema recorrente de intervenção mínima/autonomia privada.

5. Validade da retenção de valores e da taxa de fruição sob a Lei do Distrato (Lei 13.786/2018)

REsp 2.104.086-SP — STJ, 4ª Turma, 07/10/2025

Lei do Distrato é tema legislativo quente, com forte interseção com Direito do Consumidor imobiliário.

6. Validade de contrato eletrônico celebrado sem certificação ICP-Brasil

REsp 2.197.156-SP — STJ, 3ª Turma, 03/03/2026

Contratação eletrônica sem ICP-Brasil — tese nova e vocacionada a crescer com a digitalização das relações contratuais.

7. Validade de cláusula de limitação de responsabilidade em contratos empresariais paritários

REsp 1.989.291-SP — STJ, 3ª Turma, 07/11/2023

Reforça o regime diferenciado dos contratos empresariais paritários (art. 421-A), tema estrutural pós-Lei da Liberdade Econômica.

8. Abusividade da retenção integral de recebível por chargeback sem contraditório ao lojista

REsp 2.151.735-SP — STJ, 3ª Turma, 15/10/2024

Chargeback e proteção do lojista — tema moderno de e-commerce com apelo para sentenças/peças práticas.

9. Aluguel pelo período de uso do imóvel após rescisão unilateral de compra e venda

AgInt nos EDcl no REsp 1.811.724-GO — STJ, 4ª Turma, 24/06/2024

Efeitos da resolução contratual (restituição + aluguel de uso) — tema clássico de promessa de compra e venda.

10. Cláusula de sobre-estadia de contêineres (demurrage) como cláusula penal sujeita a redução

REsp 1.577.138-SP — STJ, 4ª Turma, 02/09/2025

Demurrage como cláusula penal — boa tese de interdisciplinaridade com Direito Empresarial/Marítimo.